

perbankan syariah? Untuk mengkritisi konsep ini, mari kita lihat terlebih dahulu definisi *mudharabah*. Meminjam definisi Muhammad Baqir ash-Shadr (1996), *mudharabah* adalah kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan pekerjanya dari pihak kedua. Mereka bersatu dalam keuntungan dan pembagian berdasarkan kesepakatan dalam persentase.²

Lebih lanjut Shadr mengatakan, jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, laba itu dibagi berdua berdasarkan kesepakatan. Jika modal itu tidak mempunyai kelebihan, bahkan kurang, tidak ada laba bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut. Demikian juga dengan pengusaha, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok, kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal, bukan pelaksana modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya, kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Kalaupun demikian, pemilik modal pun tidak berhak mendapatkan apa pun dari keuntungan tersebut. Wallahualam. []

² Muhammad Baqir ash-Shadr, *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008) hlm. 345.